

DO PECULATO E DA CONCUSSÃO, EXCESSO DE EXAÇÃO E DESVIO

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – DO PECULATO E DA CONCUSSÃO, EXCESSO DE EXAÇÃO E DESVIO

Peculato

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de três a quinze anos.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.

- Apropriar – assenhorar; desviar – dar destinação diversa;
- Há dois crimes: peculato-apropriação e peculato-desvio;
- O autor desse crime é o funcionário público;
- Ou é o funcionário público civil que trabalha na Administração Militar ou é um militar, caso contrário, não será crime militar, mas sim crime comum;
- Para ser crime militar deve estar amoldado a alguma das hipóteses do art. 9º;
- Crime impropriamente militar – não há especificidade do autor;
- Todas as observações do crime de peculato do Código Penal comum servem para este peculato, mas aqui o patrimônio dilapidado é da Administração Militar e o autor pode ser funcionário público civil que trabalhe na Administração Militar ou militar.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.

- Diferente do peculato-apropriação e do peculato-desvio, neste o agente não tem a posse;
- Subtrair – retirar;
- Ainda há hipótese de contribuir para que terceiro cometa a subtração;
- No parágrafo 2º há a qualidade dos autores: militar ou funcionário;
- No peculato-furto não há a posse.



5m

ANOTAÇÕES

Exemplo 1: um oficial está trabalhando no quartel e o chefe da seção de logística informa que todos os chefes do quartel vão ganhar um *notebook* a título de empréstimo. No dia seguinte o chefe entrega o *notebook* ao oficial e este o pega para si. Ou seja, ele recebeu a título de empréstimo, mas opta por não devolvê-lo. Trata-se de peculato-apropriação, pois o *notebook* foi entregue a ele, estava em sua posse. É diferente do peculato-furto.

Exemplo 2: o oficial observa no alojamento uma cadeira diferente e opta por furtá-la. Aqui, ele não tem a posse da cadeira, mas a subtraiu do alojamento. Trata-se de peculato-furto.

A diferença entre o peculato-furto e o furto é que no furto não é necessária a qualidade de funcionário público, qualquer pessoa pode cometer o crime de furto.

Exemplo 3: o funcionário público pede auxílio de um terceiro particular para realizar o peculato-furto. Ambos serão responsabilizados pelo peculato-furto.



Peculato culposo

§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- O agente não observa o dever de cuidado que deveria observar;
- Consuma-se com a consumação do crime doloso;

Extinção ou minoração da pena

§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

No peculato culposo, o funcionário público não quer cometer o crime, todavia isso ocorre em virtude de sua inobservância do dever de cuidar.

Exemplo: um oficial e um policial estão em uma viatura fazendo um policiamento ostensivo em Brasília. Foi informado que há muitas pessoas aglomerando em uma manifestação. Ao chegar ao local, ao invés do motorista trancar as portas da viatura ele não o faz e um civil furta o *notebook* de dentro da viatura.

O motorista policial não queria que o *notebook* fosse furtado, porém, agiu culposamente diante de sua inobservância de trancar a porta, por falta de cautela. O civil responderá pelo crime de furto e o policial responderá pelo crime de peculato-furto.



ANOTAÇÕES

Parágrafo 4º: se o agente ressarcir o dano antes do trânsito em julgado, será extinta a punibilidade. Se ressarcir o dano após o trânsito em julgado, a pena será diminuída pela metade.

Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem

Art. 304. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem:

Pena – reclusão, de dois a sete anos.

- Crime que se aproxima do delito de apropriação de coisa havida por erro (art. 249 do CPM);
- “Peculato-estelionato”;
- É necessário que a *res* seja entregue ao agente no exercício do cargo em virtude de erro;
- O autor tem que ser funcionário público civil que trabalha na Administração Militar ou militar;
- Crime próprio.

Exemplo: um oficial recebe por engano 10 armas *glock*. Essas armas deveriam ser entregues no Corpo de Bombeiros, mas foram entregues na Polícia Militar do DF. O oficial as recebe mediante erro de outra pessoa e resolver pegar uma para ele.



Concussão

Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

- O agente comete o crime ainda que fora do exercício da função, mas faz exigência em razão dela;
- Vantagem não autorizada por lei;
- A vantagem não precisa ser patrimonial;
- Crime formal;
- Não se tem violência física e nem ameaça;
- Concussão – lembrar do verbo “exigir”.

ANOTAÇÕES

Exemplo: determinada pessoa, já aprovada em um concurso público, aguardando apenas a aprovação nas etapas física e investigação de vida pregressa, exige de outra pessoa R\$ 50,00 para não autuá-la. Ela ainda não era policial militar, mas exige em razão da função mesmo antes de assumi-la, portanto responderá pelo crime de concussão.

ATENÇÃO

Solicitar ou aceitar é crime de corrupção passiva. Exigir: concussão.

- A vantagem indevida pode ser patrimonial, moral, sexual, qualquer uma delas.
- O crime militar da concussão consuma-se com a exigência independente de receber a vantagem indevida.
- Não há violência e nem ameaça.



25m

Excesso de exação

Art. 306. Exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

- Tipo um pouco diferente do parágrafo 1º do art. 316 do CP;
- Emolumentos – custas cobradas pelo Estado;
- Crime próprio – funcionário público – dentre os quais está o militar;
- Crime impropriamente militar;
- Exação – cobrança rigorosa e exata de tributo;
- O excesso de exação se parece um pouco com o crime do art. 316, parágrafo 1º do Código Penal comum, porém, neste aparece o termo “tributo”;
- No excesso de exação do art. 306 não se fala em tributo, mas sim em imposto, taxa ou emolumento. Logo, outro tributo que não seja taxa, imposto ou emolumento não se enquadrará nesse crime, pois deve ser especificamente um desses;
- Não exige que o autor seja militar;
- Duas condutas: exigir tributo indevido OU empregar na cobrança meio vexatório.

Desvio

Art. 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos:

Pena – reclusão, de dois a doze anos.

- Crime próprio;
- Crime impropriamente militar;

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Dois momentos – primeiro recebeu o tributo/emolumento indevido; segundo – o agente desvia – dá destinação diversa da esperada;
- Funcionário público civil ou militar pode cometer esse delito;
- Não é necessário que apenas o militar o cometa.

Diferença entre peculato desvio e desvio:

Peculato desvio: o agente recebe legalmente o bem e o desvia;

Desvio: o agente recebe indevidamente o bem e o desvia.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
